CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

DEFINICIÓN:

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, BAJO CUALQUIER FORMA JURÍDICA, ES UNO DE LOS CONTRATANTES.

CARÁCTER ESCENCIAL:

LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TIENE QUE SER DE "UTILIDAD PÚBLICA". (Para que la comunidad se sirva y beneficie de los mismos)

PRINCIPIOS QUE DEBE ATENDER:

- TRANSPARENCIA
- PUBLICIDAD
- IGUALDAD

INSTRUMENTOS:

- Licitación
- Formas
- Registro y Evaluación de Proveedores

¿QUÉ TIPO DE CONTRATO ES?

- BILATERAL
- CONMUTATIVO
- ONEROSO
- FORMAL
- CONSENSUAL
- ADMINISTRATIVO

VÍNCULO JURÍDICO ENTRE LAS PARTES

- RELACIÓN JURÍDICA ASIMÉTRICA.
- EL ESTADO TIENE UN NIVEL JURÍDICO SUPERIOR.
- HAY SUBORDINACIÓN JURÍDICA RESPECTO DE LA ADMINISTRACIÓN.
- EXISTEN CLÁUSULAS EXHORBITANTES A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN

TIPOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO DE SUMINISTROS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA

TIPOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (CONT.)

CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CONTRATO DE CONCESIÓN DE USO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO

PERMISO PRECARIO DE USO DE UN BIEN DEL DOMINIO PÚBLICO

TIPOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (CONT.)

CONTRATO DE EMPRÉSTITO PÚBLICO

CONTRATO **DE CONCESIÓN DE** TIERRAS Y BOSQUES FISCALES

CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA

¿QUE SON LOS ENTES REGULADORES?

¿PARA QUE SE CREARON?

Cuadro I: El Diseño de los Entes Reguladores

	ETOSS (Agua y Cloacas)	ENARGAS (Gas natural)	ENRE (Energía eléctrica)	CNT (tele-comunicaciones)
Creación Ente	Decreto 999/92	Ley 24.076 (6/1992)	Ley 24.065 (1/1992)	Decreto 1185/90
Nombramiento de los Directores (ETOSS tiene 6, y el resto tienen 5 c/u)	Jurisdicciones involucradas (Nación, Prov. de Bs. As. Y MCBA)	Presidente, con "acuerdo" (opinión) del Congreso (comisión Bicameral)		Presidente (uno es propuesto por un consejo federal formado por gobernadores)
Entidad Autárquica	Sí	Sí		Sí
Financiamiento	Suma fija cargada en la tarifa	Tasa %, sobre los ingresos de las empresas reguladas (fijada por el Ente en su presupuesto), más multas a las empresas reguladas		Tasa % sobre las emp. Reguladas, igual a 0,5% en el Decreto
Confección del presupuesto	Lo establece el ETOSS; debe ser "equilibrado"	Ente eleva presupuesto al PEN para su inclusión en el proyecto de presupuesto nacional		Idem ENARGAS y ENRE
Discusión publica del presupuesto	No	El proyecto debe publicarse para que pueda ser objetado por las partes involucradas (vgr., empresas reg.)		No (excedentes del 0,5% financian proy. oficiales de telecom. y radiodifusión)
Estabilidad del Directorio	Sí (6 años, puede existir una reelección)	Sí (5 años), puede existir reelección indefinidamente)		Sí (5 años, puede existir una reelección)
Restricciones de empleo Directores	No	No		Sí (un año)
Supervisión	Auditoría General de la Nación (Augena, interviene ex-post, depende del Congreso Nac.)	Augena		Sigena (reporta al PEN) y Augena
Especificidad legislación	Estructura tarifaria flexible; Price-cap híbrido global	Estructura Tarifaria flexible Price-cap con passthrough, global; Razonabilidad de las compras de gas		Estructura Tarifaria Rígida Price-cap indi-vidual c/servicio
Presupuesto (en millones de $), 1995	$ 6.2	$ 19	$ 13	$ 54
Otros	En el financiamiento del ETOSS, la aplicación ha sido mantener una tasa fija	Audiencias públicas; el Ente debe dictar las normas de procedimiento aplicables y sujetarse a ellas. Multas reintegradas a consumidores por el ENRE		Creación posterior a la privatización de ENTEL. Fue intervenida por el PEN en 1992 y 1995

Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)

Tel: 0-800-333-0300

Apartado Postal 129, Correo Central 1000 – WAB 1000

Paraguay 1239. Ciudad de Buenos Aires

Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS)

Tel: 0-800-333-0200 / 4815-9229.

Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

E-mail: etossgri@etoss.org.ar

Av. Callao 976/982. Ciudad de Buenos Aires

Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)

Tel: 0-800-333-3000 / 0-800-444-5678. Lunes a Viernes de 9 a 16 hs.
Pág. Web: www.enre.gov.ar
Madero 1020, pisos 7º, 8º, 9º y 10º. Ciudad de Buenos Aires

Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)

Tel: 0-800-333-3344 –
Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.
E-mail: casadelcliente@cnc.gov.ar
Pág. Web: www.cnc.gov.ar
Perú 598. Ciudad de Buenos Aires

OCCOVI - Organo de control de concesiones viales 0-800-222-6272

Autopistas del Sol: 0-800-888-7273 ó al 45 12-8700/14

Grupo Concesionario del Oeste: 0-800-999-2185 ó al 4489-8200

Coviares S.A.: 0-800-333-5560 ó al 4253-5926

AEC S.A.: 0-800-999-9999 ó al 4462-1244

Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS)

Tel: 0800-333-4444/ 4325-2500

Lunes a viernes de 10 a 17 hs.

Pág. Web: www.enargas.gov.ar

Suipacha 636. Ciudad de Buenos Aires